

Số: /2026/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Quy định về thẩm quyền, quy trình lập, tổng hợp, phê duyệt
Kế hoạch ứng vốn; thẩm quyền quyết định ứng vốn
từ Quỹ Phát triển đất thành phố Cần Thơ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất;

Căn cứ Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định về thẩm quyền, quy trình lập, tổng hợp, phê duyệt Kế hoạch ứng vốn; thẩm quyền quyết định ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất thành phố Cần Thơ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chi tiết khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất (sau đây gọi chung là Nghị định số 104/2024/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng

a) Quỹ Phát triển đất thành phố Cần Thơ.

b) Tổ chức được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 2 Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024

của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất (sau đây gọi chung là Nghị định số 291/2025/NĐ-CP) trên địa bàn thành phố, gồm có:

- Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;

- Ủy ban nhân dân xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã);

- Tổ chức khác do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan đến việc ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Thẩm quyền, quy trình lập, tổng hợp, phê duyệt Kế hoạch ứng vốn

1. Tổ chức được ứng vốn tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này căn cứ vào nhu cầu ứng vốn và văn bản về dự án, nhiệm vụ đã được cơ quan, người có thẩm quyền thống nhất hoặc giao thực hiện, có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị kèm theo danh mục dự án, nhiệm vụ và tài liệu liên quan đến Quỹ Phát triển đất thành phố đề nghị lập Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất thành phố, thời gian thực hiện trước ngày 20 tháng 10 hằng năm.

2. Quỹ Phát triển đất thành phố giao cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch ứng vốn trên cơ sở danh mục dự án, nhiệm vụ do các Tổ chức ứng vốn gửi đến theo quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp cần thiết (nếu có) thì tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ hồ sơ. Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn, Giám đốc Quỹ Phát triển đất thành phố trình Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất thành phố thông qua Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất thành phố. Thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Phê duyệt Kế hoạch ứng vốn

a) Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất thành phố thông qua Kế hoạch ứng vốn và trình Ủy ban nhân dân thành phố không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Giám đốc Quỹ Phát triển đất thành phố trình hồ sơ hợp lệ.

b) Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng vốn trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Trường hợp phát sinh nhu cầu ứng vốn sau khi Kế hoạch ứng vốn được phê duyệt, Tổ chức được ứng vốn gửi văn bản đăng ký bổ sung kèm theo danh mục dự án, nhiệm vụ và tài liệu liên quan đến Quỹ Phát triển đất thành phố. Căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn, Quỹ Phát triển đất thành phố giao cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch, tham mưu trình cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất thành phố

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Quỹ Phát triển đất thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất thành phố cho Tổ chức được ứng vốn có trong Kế hoạch ứng vốn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các dự án đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định cho chủ trương ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất thành phố trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo chủ trương tại thời điểm ứng vốn.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2026.
2. Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (trước đây) ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình lập, tổng hợp, phê duyệt Kế hoạch ứng vốn; thẩm quyền quyết định ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Quỹ Phát triển đất thành phố cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu văn bản pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XIX; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Giám đốc Quỹ Phát triển đất thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB và TCTHPL);
- TT: TU, HĐND thành phố;
- Đảng ủy UBND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Quỹ ĐTPT thành phố;
- Quỹ PT đất thành phố;
- Trung tâm PTQĐ thành phố;
- KBNN Khu vực XIX;
- UBND xã, phường;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ;
- Công báo thành phố, Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Nam